

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決

115年度審簡字第224號

公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 廖柏翔

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第30960號），嗣被告於本院審理中自白犯罪，本院裁定改行簡易程序（114年度審訴字第3861號），逕以簡易判決處刑如下：

主 文

廖柏翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。

事實及理由

一、廖柏翔於民國114年6月10日前之同月間某日，加入由真實身分不詳之成年人所組成之3人以上，以實施詐術為手段之罪，具有持續性、牟利性之有結構性組織詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任收水手之工作，並與上開成員等共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢等犯意聯絡，先由集團內真實姓名年籍不詳之成員以假投資之話術使吳秉鋒陷於錯誤，而與其約定於114年6月10日11時3分許在吳秉鋒之住所（地址詳卷）面交新臺幣（下同）300萬元。詐欺集團成員旋指示金暉杰（所涉詐欺等犯嫌業由檢察官另案起訴）於前揭時、地向吳秉鋒收取300萬元，收款後再依詐欺集團之指示將款項放置在指定地點即臺北市○○區○○街000巷00號對面所停貨車右前輪旁，廖柏翔再依詐欺集團之指示，於114年6月10日11時22分許前往上開贓款放置地點取走詐欺贓款，復將贓款放置在桃園某處指定地點，以此方式將詐欺贓款輾轉交付給詐欺集團上游，而製造金流斷點，隱匿特定犯罪所得。

二、上揭犯罪事實，業據被告廖柏翔供陳在卷（見偵卷第8至13頁、本院卷第37頁），且經證人即告訴人吳秉鋒證述明確（見偵卷第77至78頁、第81至82頁），並有告訴人與詐欺集

團之對話紀錄、告訴人所收到之偽造收據之照片影本、另案被告金暉杰之警詢證述、本案面交現場之照片、面交地點及附近區域、收水地點之監視器影像等在卷可稽（見偵卷第29至35頁、第110至117頁、第119、121、127頁），足認被告前揭任意性自白與事實相符，應堪採信。本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。

三、論罪科刑：

(一)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告與所屬詐欺集團成員間，就上開三人以上共同詐欺取財及洗錢等犯行有犯意聯絡及行為分擔，皆為共同正犯。

(二)被告所犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪間之犯行具有局部同一性，而有想像競合犯關係，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。

(三)起訴書雖認被告本案詐欺取財部分係犯「詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款暨刑法第339條之4第1項第2、3款之3人以上以電子通訊、網際網路為傳播工具對公眾散布而共犯加重詐欺取財罪嫌」，惟依起訴書所載之各項證據，尚無從認為被告知悉或可得知悉本案詐欺集團成員有「以網際網路對公眾散布」而犯詐欺取財罪之情形，自難認被告就此部分之犯行有犯意聯絡與行為分擔，當無從認被告本案詐欺取財犯行同時構成第339條之4第1項第3款之加重要件；且檢察官於本院審理中已當庭更正本案起訴法條，即「所犯法條詐欺部分更正為刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪嫌」（見本院審訴卷第35頁），自應以檢察官更正後之罪名為起訴罪名。

(四)詐欺犯罪危害防制條例第43條前段於114年12月30日修正，於115年1月21日公布。修正前規定：「犯刑法第三百三十九條之四之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣五百萬元者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三千萬

元以下罰金」，修正後規定：「犯刑法第三百三十九條之四之罪，使人交付之財物或財產上利益達新臺幣一百萬元者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰金」。被告與共犯向告訴人所取得之詐欺財物為300萬元，依被告行為時之法律，其所為並不該當詐欺犯罪危害防制條例第43條前段所定之罪，依刑法第1條前段所定「行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限」之刑罰不溯及既往原則，被告此部分犯行原即不適用詐欺犯罪危害防制條例第43條前段規定論罪，是並無新舊法比較之問題，附此敘明。

(五)又114年12月30日修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，修正後則改列為第47條第1項，規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑」。則修正後之法律並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定。被告於偵查中就本案犯行之客觀事實均坦承，亦未有明確否認犯罪之表示，嗣於本院審理中亦自白認罪，堪認其於偵、審均自白，又查無犯罪所得（詳下述），是應依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。

(六)被告關於洗錢及組織犯罪自白之部分，因本案係從一重而論以加重詐欺取財罪，無從另依洗錢防制法第23條第3項前段及組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑，然得作為刑法第57條量刑審酌之事由，附此說明。

(七)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知現今社會詐欺集團橫行，集團分工式之詐欺行為往往侵害相當多被害人之財產法益，對社會治安產生重大危害，竟為私利而與詐欺集團合流，造成被害人財產損失及社會治安之重大危害，所為應予

01 非難；並考量被告犯後尚能坦承犯罪，並於本院審理中與告
02 訴人達成和解，願分期賠償告訴人60萬元（和解筆錄見本院
03 審訴卷第39頁；履行期尚未屆至），堪認被告已有悔意並願
04 意面對應負之責任；兼衡被告於本案詐欺集團之角色地位及
05 分工情形、其智識程度、生活狀況（詳見本院審訴卷第37
06 頁）及其素行等一切情狀，就其所犯量處如主文所示之刑。

07 四、沒收部分：

08 (一)被告於本院審理中陳稱本案犯行並未獲得報酬（見本院審訴
09 卷第36頁），復無積極證據可認被告本案犯行確有獲得不法
10 所得，是尚難認其確有犯罪所得。

11 (二)按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之
12 罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，
13 沒收之」。本案被告所轉交之詐欺贓款固為洗錢之財物，然
14 此洗錢財物均已由被告依指示放置在指定地點以轉交予詐欺
15 集團上游，如對被告宣告沒收前揭洗錢之財物，顯有過苛之
16 虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。

17 五、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條
18 第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

19 六、如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內，向本院提出
20 上訴狀。

21 七、本案經檢察官劉忠霖偵查起訴，檢察官林晉毅到庭執行職
22 務。

23 中 華 民 國 115 年 2 月 25 日
24 刑事第二十一庭法 官 卓育璇

25 以上正本證明與原本無異。

26 如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴書
27 狀。

28 告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上
29 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

30 書記官 陳宛宜

31 中 華 民 國 115 年 2 月 25 日

01 附錄本案論罪科刑法條：

02 中華民國刑法第339條之4

03 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年
04 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：

05 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

06 二、三人以上共同犯之。

07 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
08 對公眾散布而犯之。

09 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
10 電磁紀錄之方法犯之。

11 前項之未遂犯罰之。

12 洗錢防制法第19條

13 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
14 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
15 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
16 萬元以下罰金。

17 前項之未遂犯罰之。

18 組織犯罪防制條例第3條第1項

19 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期
20 徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年
21 以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕
22 微者，得減輕或免除其刑。